מילקי נמי לילקי אלמה [א]אמר א] רבי זירא [ב]הכתוב נתקו לעשה ב] הני מילי לרבנן לרבי שמעון הכי נמי רב נחמן בר יצחק אמר פנים דגלגל לגבי שילה כחוץ דמי רבה אמר טעמיה דרבי שמעון [ג]כדתניא רבי שמעון אומר מנין לזובח [א]פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה ת"ל [1]לא תוכל לזבוח את הפסח יכול אף בשעת היתר הבמות כן ת"ל באחד שעריך לא אמרתי לך אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד אימת אי נימא אחר חצות כרת נמי מחייב ג] אלא לאו קודם חצות לעולם ד] לאחר חצות [ב]ובשעת היתר הבמות קאי ה] והא בשעת איסור הבמות קאמר איסור במה לו היתר במה לחבירו: מחוסר זמן כו': והני בני אשמות נינהו אמר זעירי [ג]תני מצורע בהדייהו: עולותיהן ושלמיהן: והני בני שלמים נינהו אמר רב ששת תני [ד]נזיר דזעירי קבעוה תנאי א"ר [ד]חלקיה (דבי) רב ו] טובי לא שנו אלא לשמו [ה]אבל שלא לשמו חייב הואיל וראוי לשלא לשמו בפנים [ו]אי הכי לשמו נמי ניחייב הואיל וראוי לשלא לשמו בפנים (א) בעי עקירה מתקיף לה רב הונא [ז]וכי יש לך [ח]דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו ולא והרי

מילקי נמי נילקי. השוחט מחוסר זמן ז] דהא משכן דגלגל דהיא במת ציבור פנים הוא שאהל מועד של מדבר היה שם וקאמר רחמנא ביה נמי לא תעשון: **אלמה אמר רבי זירא.** בפ' אותו ואת בנו (חולין פ:) דקתני קדשים בפנים ח] סופג את הארבעים משום לאו דאותו ואת בנו והוינן בה ונילקי נמי משום לאו דמחוסר זמן דתניא מנין שכל ט] הפסולים שבשור ושבשה שהן בלא ירצה ת"ל ושור ושה שרוע וקלוט ומחוסר זמן פסול הוא ומשני ר' זירא הנח לאו דמחוסר זמן דהכתוב נתקו לעשה דכתיב ביה עשה יתירא כדמפרש התם למימרא שהוציאו ונתקו מכלל לאו דלא קאי עליה (ב) בלאו דשאר פסולין והשתא דאמרת הכא לאו בהדיא כתיב ביה נילקי עליה: **(דלמא) ה"מ.** דמשני נמי התם דלא לקי לרבנן דפליגי עליה דרבי שמעון דלא דרשי להאי לא תעשה למחוסר זמן דההוא דאותו ואת בנו דשני ר' זירא עלה מיתוקמא התם דלא כר"ש אבל לר' שמעון ה"נ דלקי אלאו דמחוסר זמן בפנים: **רב נחמן בר יצחק אמר.** לר' שמעון נמי לא לקי אמחוסר (ג) זמן בפנים דגלגל לגבי שילה חוץ הוא לגבי חובות הואיל דאינו כשר להקרבתו י] הלכך בחוץ הוא דאשכחן ביה לא תעשה משום איסור במה ולא בפנים: **בשעת איסור הבמות.** קס"ד במדבר ושילה ובית עולמים: **אחר חצות.** די"ד דמטי זימניה: **כרת נמי ניחייב.** דהא מתקבל בפנים: **קודם חצות.** דהוי מחוסר זמן לשמו: **בשעת היתר הבמות קאמר.** כמו בגלגל ונוב וגבעון דהותרו במות יחיד לעולה ושלמים ואשמעינן קרא דלגבי חובות איכא לא תעשה ולאו משום מחוסר זמן דהא חזו השתא בבמה גדולה: **איסור במה לו.** לקרבן זה: **היתר במה לחבירו.** לעולה ושלמים דנדר ונדבה וסיפא ה"ק יכול אף בשעה שהוא מותר בבמה כגון קודם חצות שהוא יא] לשלמים ת"ל כו' יב] בשער אחד בבמה גדולה לשחוט פסחיהם: **דזעירי קבעוה תנאי.** למיתני במתניתין מצורע בהדיא: **דרב ששת לא קבעוה תנאי.** ומיהו אנן מסיימין לה בגמרא וקבעינן לה בגמ' הכי ככל חסורי מחסרא דהש"ס: **רב חלקיה.** אאשם קאי ולא אחטאת דאילו חטאת פסולה שלא לשמו בפנים: **לא שנו.** דפטור בחוץ: **אלא לשמו.** ואפילו סתמא דבהאי שמא אינו מתקבל עכשיו בפנים: **אבל שלא לשמו.** כגון לשם עולה ובשם זה הוא ראוי לבא לפנים דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין חוץ מן הפסח והחטאת י): **אי הכי כי שחיט ליה לשמו בחוץ נמי ניחייב.** דהא ראוי היה לעקור שם זה ממנו ולבא לפנים: **מחוסר עקירה.** וכל כמה דלא איעקר שם אשם מיניה סתמיה לאו למיעקר קאי ולאו ראוי הוא: **וכי יש לך דבר שאינו כשר לשמו.** לפנים: **וכשר שלא לשמו.** אפי' יג] דקי"ל לעיל (דף ב.) כל הזבחים כשרין שלא לשמן ה"מ היכא דכשרין לשמן אבל מחוסר זמן בבעלים זה שאינו כשר לשמו היאך יוכשר שלא לשמו:

פסח

אלמה אמר רבי זירא הכתוב נתקו לעשה. אין זה כשאר לאו הניתק לעשה דבפ' בתרא דחולין (דף קמא.) ובפ' ב' דמכות (דף יד. טו. טז.) כגון לאו דגזילה ולקט שכחה ופיאה ונותר יד] ולא יוכל לשלחה כל ימיו דא"כ מאי פריך דללקי משום לאו דלא תעשון והא ניתק לעשה הוא אלא הוי כמו נתקו הכתוב מטומאה חמורה לטומאה קלה ט) דבאותו ואת בנו (חולין פ:) דרשינן ולנדר לא ירצה לימד על כל הפסולים שבשור ושה שהם בלא ירצה וכתב רחמנא במחוסר זמן מיום השמיני והלאה ירצה להוציאו מכלל שאר פסולים שהם בלא ירצה ולומר דבהאי ליכא אלא עשה כעין דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש בסוף פ"ק דתמורה (דף יג:) וכענין זה הוי בדד ישב דמצורע בפ' אלו דברים (פסחים סז.) דאמרי' שהכתוב נתקו לעשה והוציאו מכלל שאר טמאים שהם בלאו דלא יטמאו את מחניהם ולהכי פריך דנילקי משום דמפורש בגופיה לאו בהדיא כדדרשינן מלא תעשון וכן פי' בקונטרס אבל בפרק אותו ואת בנו (חולין פא.) פירש בקונטרס דהוי כשאר לאו הניתק לעשה דעלמא דמיום השמיני והלאה ירצה משמע קודם זמנו לא ירצה והניחהו עד שיעבור זמנו ט) וקשה מהך דשמעתא וכי תימא דהכי פריך משום דאיכא נמי לאו דלא תעשון לא אמרינן דאתי חד עשה ועקר תרי לאוי כדאמרי' בפ"ק דתמורה (דף ד:) לא דמי דהני מילי התם דסמיכי גבי הדדי הלאוין אבל העשה תדע דהא בפרק ב' דמכות (ד' טו. ושם ד"ה תנינא) חשיב לא יטמאו את מחניהם ניתק לעשה אי לאו משום דקדמו עשה אף על גב דאיכא לאו נמי דואל המקדש לא תבא ומיהו התם איכא למימר משום דאיכא טו] תרי עשה דכתיב מחוץ למחנה תשלחום אבל אשכחן גזלה דאיכא תרי לאוי לאו דלא תעשוק ולא תגזול דבפרק המקבל (ב"מ קיא.) אמר רבא זהו עושק זהו גזל וחשבי ליה ניתק לעשה במכות (דף יד:) ובחולין (דף פ:) הלכך צריך לחלק בההיא דתמורה (דף ד:) כדפרישית דלכך סמך שני הלאוין אבל העשה לומר שאין העשה מנתקס: **רב נחמן בר יצחק אמר פנים דגלגל כו'.** שינויא הוא דקמשני (התם) דאפילו לר"ש לא לקי במחוסר זמן בפנים כי אם בחוץ כדפי' בקונטרס. ויש גירסא אחרת בספרים לרבי שמעון ה"נ והא גלגל פנים הוא אמר רב נחמן בר יצחק פנים דגלגל כו' וריש טז] לקיש פריך דנפקא ליה מלא תעשון לאו במחוסר זמן דהאי יז] קרא בגלגל קאי ופנים הוא וכי תימא קל וחומר בחוץ הא אין מזהירין מן הדין ומשני פנים דגלגל לגבי שילה כחוץ דמי: **אלא לאו קודם חצות.** ואע"ג דחזי בפנים שלא לשמו לא מיחייב כרת כיון דמחוסר עקירה ואין עומד האי ליעקר קודם זמנו: **היתר במה לחבירו.** ושעת היתר הבמות דקתני היינו קודם חצות דכשר בבמה שלא לשמו וא"ת דמשמע הכא דתורין שלא הגיע זמנן לרבי שמעון חיילא קדושה עלייהו והשוחטן בחוץ בלאו ובמעילה בפרק ולד חטאת (דף יב.) נמי אמר רבי שמעון דמועלין משום דראוין לאחר זמן ובתמורה בפרק אלו קדשים (דף יט:) גבי אשם בן שתים והביאו בן שנה אמר ר' שמעון דכל עצמן אינן קדושים משום דכל מידי דלא חזי ליה לגופיה לא נחתא ליה קדושת הגוף ופריך התם מאי שנא ממחוסר זמן דלא חזי ליה לגופיה יח] (לא נחתא ליה קדושת הגוף) ואמר ר"ש דקדוש פירוש במתני' דהכא דתנן מחוסר זמן רבי שמעון אומר בלא תעשה ומשני דאיתקוש לבכור דקדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמן והשתא תינח מחוסר זמן תורין שלא הגיע זמנן מאי טעמא וי"ל דלדבר שאינו ראוי לשם יט] קרבן ילפינן ממחוסר זמן שאין ראוי לשום קרבן אבל דבר שראוי לקרבן אחר ולקרבן זה שהוא מקדישו אינו ראוי לא נחתא ליה קדושת הגוף ופסח קודם חצות דקדוש לר' שמעון וכן חטאת ואשם דזב וזבה ויולדת ומצורע דקדושים קודם זמנן כדתנן בפירקין (לעיל קיב.) ולא פליג ר' שמעון ובתורת כהנים בפ' אחרי מות י) קאמר נמי רבי שמעון והשוחטן בחוץ בלאו הני אין מחוסר זמן בגופן ולא דמי לאשם בן שנה והביאו בן שתים בן שתים והביאו בן שנה דמחוסרי זמן בגופן וא"ת דמחוסר כ] זמן היאך קדוש הא אמרינן לעיל בפ"ק (דף יב.) לילה לקדושה יום להרצאה אבל ביום שביעי לא ובבכורות פרק הלוקח בהמה (דף כא.) קאמר ר"ש מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר יליף מבכור דקדוש לפני זמנו ופריך ואדיליף מבכור לילף מקדשים אלמא משמע דקדשים קודם זמנן לא קדשי וי"ל דאסור להקדישם אבל אם הקדישם תוך כא] זמנם קדושין אלא דעבד איסור דרחמנא אמר ט) מיום השמיני אין הא קודם לכן לא אבל מעשר לרבי שמעון שרי להכניסו תוך זמנו לדיר להתעשר כדיליף התם מעשר העברה העברה מבכור והא דלא ניחא ליה למילף תחת תחת מקדשים דניחא ליה למילף העברה טפי משום דהעברה דתרוייהו משתעי שמעבירה להקדישה ויש ליתן טעם לרבא דריש תמורה (דף ד:) היאך מחוסר זמן קדוש קדושת הגוף דכל היכא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ושמא לענין זה יליף תחת תחת ממעשר או שמא יש טעם אחר: **דזעירי קבעוה תנאי.** משום דמצורע יש בו טומאה כעין זב וזבה ויולדת אבל נזיר לא דמי להו שייריה וכן בכריתות בפרק ארבעה מחוסרי כפרה (דף ח:) נמי אשכחן דתני זב וזבה ויולדת ומצורע והתם מפרש מאי טעמא לא תני מצורע ומצורעת כדקתני זב וזבה וניחא השתא לזעירי דבנזיר בלא מצורע סגי דאיכא תרתי בנזיר דנזיר טמא מביא אשם י):

עין משפט
נר מצוה

יח א ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הל' ג:

יט ג ד מיי' פי"ח מהל' מעה"ק הלכה ט:

כ ה מיי' שם הלכה י:

תורה אור השלם

1. לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ: דברים טז, ה

מוסף רש"י

מנין לזובח פסח בבמת יחיד. במה קטנה, להכי נקט במת יחיד ולא במת ציבור, דבמת ציבור בשעת איסור הבמות ליכא, דשעת איסור הבמות לאחר שנבחר משכן שילה ומשחרב היה להם היתר עד שנבנה בית עולמים, ומשנבנה חזרו לאיסורם ושוב לא היה להם היתר: **שהוא בלא תעשה.** אבל כרת דשחוטי חוץ ליכא. ומוקי לה בקודם חצות, דמחוסר זמן הוא להתקבל בפנים, דכתיב אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אהל מועד לא הביאו, הראוי לפתח אהל מועד חייב עליו ושאינו ראוי לאהל מועד אינו חייב עליו, ויליף מהכא דמחוסר זמן בחוץ אע"פ שאינו בכרת, בלא תעשה מיהא הוי, הואיל וראוי לבא לאחר זמן: **יכול אף בשעת היתר הבמות כן.** יהא בלא תעשה זה דהא לא הותרה במת יחיד אלא לדבר הנידר ונידב ולהוי האי לגביה כשעת איסור: **תלמוד לומר.** דהאי לאו דהכא לא משתעי אלא בשעת איסור הבמות והכי שמעינן ליה לקרא לא תוכל לזבוח את הפסח בבמת יחיד בזמן שכל ישראל נכנסין בשער אחד וכו' כי אם אל המקום אשר יבחר שם תזבחנו (פסחים צא.) **לא שנו.** דאשם בחוץ מחוסר זמן בבעלים פטור **אלא לשמו.** דאינו ראוי לשמו בפנים אבל שלא לשמו כגון לשם עולה או לשם שלמים חייב שכן ראוי לפנים כיוצא בו בפנים, דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן (יומא סג.):

מסורת הש"ס

א) [חולין פ:], ב) כעי"ז לעיל נב. פסחים סז., ג) פסחים לא. תוספ' פי"ג ה"ו, ספרי ראה קלב, ירוש' מגילה פ"א הי"א ע"ש כה"ע, ד) [יומא סג.], ה) ע' בתוס' לעיל קיב. ד"ה והכי, ו) [מנחות מז:], ז) לעיל ב., ח) נדה לג., ט) עי' ל"ק, י) פרש"י ו ה"ח, כ) עי' רש"ק.

הגהות הב"ח

(א) גמ' וראוי לשלא לשמו בפנים (בעי) תז"מ. ונ"ב גירסת רש"י מחוסר: (ב) רש"י ד"ה אלמה וכו' דלא קאי עליה לאו כצ"ל ואות ב' נמחק: (ג) ד"ה רב נחמן וכו' זמן הס"ד ואח"כ מ"ה פנים:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה היתר וכו' מיום השמיני אין הא קודם לכן לא. עיין יומא דף סג ע"ב:

שינויי נוסחאות

א] בס' יחוסי תנאים ואמוראים כתב מדקאמר ליה אלמה אמר רבי זירא ולא אמר ליה והא מר הוא דאמר שמע מינה דרבי זירא אחר היה. עכל"ק: ב] א"ל (מנח"י) דילמא הני מילי לרבנן אבל לרבי שמעון כו' (*ש"מ, וכ"ה ברש"י): ג] צ"ל ניחייב (*ש"מ) וכ"ה ברש"י: ד] צ"ל לא לעולם (*ש"מ): ה] תיבת קאי ליתא בכתה"י. וברש"י גריס קאמר: ו] צ"ל בר (*ש"מ): ז] זמן בפנים דהא (*ש"מ): ח] בפנים השני סופג (ש"מ). וכעי"ז בכתה"י: ט] צ"ל לכל (כי"פ): י] להקרבתן (*ש"מ): יא] שהוא כשר לשלמים (*ש"מ): יב] בד"ו כאן הס"ד ומה"ד בשער אחד. וכ"ה בצ"ק: יג] צ"ל ואע"ג (כי"י): יד] ונותר ומחזיר גרושתו ואנוסתו דלא יוכל כו' כצ"ל (צ"ק). ובב"ש גריס ונותר ומימר ולא כו': טו] דאיכא נמי תרי (ב"ש): טז] צ"ל ולריש לקיש (צ"ק): יז] צ"ל הא האי (צ"ק): יח] לגופיה ונחתא ליה קדושת הגוף דאמר ר"ש וכו' כצ"ל (צ"ק): יט] צ"ל לשום (צ"ק): כ] צ"ל ומחוסר (ב"ש): כא] צ"ל קודם זמנם קדושים כצ"ל (ב"ש):